

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-20	처분요구일자	2017. 7. 10.
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	BBBB처, DDDDD처, AAAAA처, CCCC처		
제 목	기술지도 시행 및 관리 부적정		

지 적 내 용

『산업안전보건법』 제30조의2, 동법 시행규칙 제32조 3항에 따라 공사금액 3억 원 이상 ~ 120억 원 미만의 건설공사를 수급 받은 자가 산업안전보건관리비를 사용하려는 경우에는 미리 그 사용방법, 재해예방 조치 등에 관하여 고용노동부장관이 지정하는 재해예방전문지도기관의 기술지도¹⁾를 받아야 한다.

다만, 예외사항으로 시행규칙 제32조 3항에 따라 공사기간이 3개월 미만인 공사와 안전관리자의 자격을 가진 자를 선임하여 안전관리업무만을 전담²⁾하도록 하는 공사는 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받지 않아도 된다.

따라서, 건설공사금액이 3억 원 이상이며 3개월 이상인 공사로서 지방고용노동관서에 안전관리자 선임보고서를 제출하지 않은 사업은 공사기간 중 월 1회 이상 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받아야 한다.

그런데, 2014년도 이후에 발주한 건설공사의 기술지도 현황을 확인한 결과 “**S** **S****S****S****S****S**공사”의 경우 선임된 안전관리자가 지방고용노동관서에 선임보고서를 제출하지 않았음에도 불구하고 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받지 않았으며, “**T****T****T****T****T****T****T****T**공사”는 특별한 사유 없이 기술지도

1) 기술지도 대상공사금액 : 3억 원 이상 ~ 120억 원 미만 (전기, 정보통신공사는 1억 원 이상, 토목공사는 150억 원 미만)

2) 안전관리자 업무전담시 지방고용노동관서의 장에게 안전관리자·보건관리자 선임보고서 제출 의무

를 받지 않는 등 총 00건의 건설공사에서 기술지도의 시행 및 관리가 부적절하였다.

재해예방 전문기관을 통한 기술지도를 받지 않을 경우 건설현장의 취약요소를 발굴하여 보완하는 등 산업재해 예방업무에 문제가 발생할 수 있으며, 산업안전보건법 제72조 5항 3호에 따라 기술지도를 받지 아니한 자(계약자)는 300만 원 이하의 과태료 부과 등 건설공사의 안전관리에 부적절한 결과를 초래할 수 있다.

[관련부서 의견] AAAAA처(■■■■■팀)은 'UUUUUUUU공사(PKG1)에 건설재해예방기술지도를 TATATATATAT(주)에 위탁하여 시행하였다고 주장하나, 중부지방고용노동청에 확인한 결과 동 업체는 산업안전보건법 제30조의2에 따라 재해예방전문기관으로 등록되어 있지 않아 기술지도 수행할 수 없는 것으로 확인 되었다.

조치할 사항

사장(BBBB처장, DDDDD처장, AAAAA처장, CCCC처장)은 건설공사 사업관리(감독)에 있어 계약상대자가 산업안전보건법 시행규칙 제30조의2, 시행규칙 제32조 3항, 고용노동부고시(2017-8호) 제11조에 따라 기술지도를 시행하고 안전관리비를 집행하도록 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.
(통보)

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)

직인생략